وللآخذان يرجع على القاتل بالضمان (ولوامسك حلال صيدا في الحل وله فرخ في الحرم فماتا) اى فمات الصيد في يده ومات الفرخ في محله ضمن الفرخ في محله (ضمن الفرخ لاالام ولواغلق)اى محرم (بابه وفى البيت طيور)اى محبوسة(وخرج الى منى)اى مثلا (فماتت الطيور عطشا)اى من جهة العطش اوذات عطش يعنى عطاشا (فعليه الجزاء) لانه تسبب في موتها(ولواخرج صيدالحرم فأرسله في الحل لايبرأمن الضمان الاان يعلم وصوله الى الحرم آمنا) اى ذاأمن هذا ولودل حلال حلالا اومحرما في صيد الحرم فلاشئ على الدال في قول اصحابنا الثلاثة وقداساء واثم وقال زفر عليه الجزاء وفى الحاوى وهو رواية عن ابى يوسف

❁ فصل في قتل الجراد ولوقتل جرادة في الاحرام اوالحرم تصدق بشئ من طعام ❁ اى ولو قليلا لقوله (وتمرة خيرمن جرادة) اى على ماورد عن بعض الصحابة وفى مبسوط السرخسى فيه القيمة (ولوقتلها مملوك في احرامه ان صام يوما)اى لجرادة واحدة(فقدزاد)اى على قدر الجزاء وهوا كمل الاداء الا ان الصوم لما لم يتجزألايجوز أقل من يوم (وان شاء جمعها حتى تصيرعدة جرادات) تقوم بنصف صاع من بر (فيصوم يوما)اى كما في المحيط فيكون جزاءوفاقا(ولووطئ جرادا عامدا وجاهلا فعليه الجزاء) اى اذا تلف منه شئ اوهلك (الاان يكون كثيرا قدسدالطريق فلايضمن) كذافى البحر الزاخر ولعل العلة فيه دفع الحرج(ولوشوى جرادا)وكذابيضا(فأكله بعدماضمنه فلاشئ عليه للاكل)اى اذاضمن قتله لايحرم اكله سواء اكل هو اوغيره حلال اومحرم بخلاف الصيد(ويكره بيعه قبل الضمان) اى فان باع جاز ويجعل ثمنه في الفداء ان شاء وكذاشجر الحرم ولبن الصيد كذاذكره بعضهم وذكر قاضيخان في شرح الجامع الصغير محرم قطع شجرة من الحرم او شوى بيض صيد في الحرم اوغيره اوحلب صيدا اوشوى جرادا فعليه الجزاء في جميع ذلك يعنى القيمة ويكره له بيع هذه الاشياء فان باع جاز ويملك ثمنه بخلاف الصيد الذى قتله المحرم لانه ميتة فلا يجوز بيعها واذا ملك الثمن ان شاء جعله في القيمة التى يؤديها وان شاء جعله في غيرها وللمشترى ان ينتفع بذلك من حيث التناول لان البيض والجراد لايحتاج فيه الى الذكاة والحلال والمحرم فيما لايحتاج الى الذكاة سواء وانما الاساح للاول لانه كان صيدا في حقه وليس بصيد في حق الثانى انتهى وتبين الفرق بين الآخذ والمشترى في اباحة التناول كما لا يخفى (ويجوز) ان يبيعه (بعده) اى بعد الضمان

❁ فصل في قتل القمل ❁ (ان قتل محرم قملة) وكذا ان ألقاها(تصدق بكسرة وان كانت) أى القملة (اثنتين أوثلاث فقبصة من طعام وفى الزائد على الثلاث بالغا مابلغ نصف صاع) كذا في البدائع والفتح وهو الذى روى الحسن عن ابى حنيفة وفى الجامع الصغير في قملة أطعم شيأوهذا يدل على شئ يسير قال في الذخيرة وهوالاصح وعن أبى يوسف في القملة كف من طعام وعن محمد كسرة خبز وكذا عن ابي حنفة وأبى يوسف ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الصدقة وفى عيون المسائل في قملة أطعم كسرة خبز وفى ثنتين أوثلاث أطعم قبضة من طعام وان أكثر أطعم نصف صاع قال في الغاية وما في العيون والجامع الصغير يشير الى أنه لايشترط فيه التمليك وهو الاصح (ولو ألقى) أى المحرم (ثوبه في الشمس أوغسله لقصدهلاكها) علة لهما فعليه الجزاء وهو نصف صاع من حنطة ان كان القمل كثيرا على ما في المحيط (وان فعل) اى كلا من الالقاء والغسل (لغير قصد لهلاكه فلاشئ عليه) اى ولو هلك القمل (والدلالة على القملة كقتلها ولوقال)اى محرم (لحلال

ادفع

(اللهم) انى أسألك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم انه لا يصيبنى الا ما كتبت لى ورضنى بقضائك (اللهم) أعنى على الدنيا بالقناعة وعلى الدين بالطاعة (اللهم) اغننى بالافتقار اليك ولاتفقرنى بالاستغناء عنك (اللهم) انى لاأملك لنفسى نفع ماأرجوه ولاأستطيع دفع ماأكره وأصبح الخير كله بين يديك وأصبحت فقيرا الى رحمتك فلا تجعل مصيبتى فى رزقى ولا تجعل الدنيا أكبر همى ولا مبلغ علمى ولا تسلط على بذنوبى من لا يرحمنى (اللهم) انا نسألك كلمة الاخلاص فى الغضب والرضا والقصد فى الفقر والغنى واسألك